



PUTUSAN

Nomor 439 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : : **MASDUKI RAHMAD bin SUNAWI;**
Tempat Lahir : : Kabupaten Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : : 41 tahun/28 Juli 1979;
Jenis Kelamin : : Laki-laki;
Kewarganegaraan : : Indonesia;
Tempat Tinggal : : Perumahan Trunojoyo Regency B/14
Marengan Daya, Kota Sumenep;
Agama : : Islam;
Pekerjaan : : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASDUKI RAHMAD bin alm. SUNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan niaga BBM tanpa ijin usaha niaga", sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MASDUKI RAHMAD bin alm. SUNAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - Satu Bendel dalam satu MAP mika berisi dokument/surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia Nomor 71/PP/Cab.SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 November 2019;
 - Berita Acara Serah Terima Barang warna putih Nomor PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
 - 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia Nomor 72/PP/cab.SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 November 2019;
 - Berita Acara Serah Terima Barang warna putih Nomor PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
 - 1 (satu) buah buku catatan stok BBM dan seterusnya (terlampir dalam daftar barang bukti);
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - Sebanyak ± 200 Liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna orange kapasitas 5.000 liter;
 - Sebanyak ± 400 liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna abu-abu kapasitas 5.000 liter.
 - Yang disita Penyidik dari PT. Garam Kalianget;
 - Dikembalikan kepada PT. Garam Kalianget.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8987 UV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8987 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo.
- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8988 UV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8988 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 25 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASDUKI RAHMAD bin SUNAWI tersebut terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa MASDUKI RAHMAD bin SUNAWI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 200 (dua ratus) Liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna orange kapasitas 5.000 liter dan barang bukti 400 liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna abu-abu kapasitas 5.000 liter yang disita dari PT. Garam dan dititipkan dalam tangki penyimpanan PT. Garam;

Dikembalikan kepada PT. Garam;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 71/PP/Cab.SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
3. Berita acara serah terima barang warna putih No. PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
4. 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indonesia No. 72/PP/cab.SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 November 2019;
5. Berita acara serah terima barang warna putih No. PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
6. 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8987 UV beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8987 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
8. 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8988 UV beserta kunci kontaknya;
9. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8988 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
10. 1 (satu) buah buku catatan stok BBM;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Budiyanto;
11. 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 12 / SP / PEG. SMNP.1 I IX / 2019 tanggal 27 September 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep sebanyak 5.000 liter;
12. 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 16/PP/ Cab. SMPPEG.SMNP.1/1X/2019 tanggal 28 September 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 U;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.12 / SP / PEG.SMNP.1 / IX / 2019 tanggal 28 September 2019;
 14. 1 (satu) lembar Invoice dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PP/cab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 15. 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PP/cab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 16. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.00619.65341138 tanggal 28 September 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
 17. 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 17/SP /PEG.SMNP.I/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indoasia Cabang Sumenep sebanyak 5.000 liter;
 18. 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 24/PP/ cab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki No.pol M 8987 UV;
 19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.17 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 3 Oktober 2019;
 20. 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PP/ cab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp1.500.000,00;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



21. 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PP/ cab.SMP-PEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp48.500.000,00;
22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor 010.006-19.97169001 tanggal 30 Oktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
23. 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 20 / SP / PEG. SMNP.1 / X / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep sebanyak 5000 liter;
24. 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 33/PP/ cab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol : M 8987 UV;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 30 Oktober 2019;
26. 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PP/ cab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp1.500.000,00;
27. 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PP/ cab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp48.500.000,00;
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.007-19.32338845 tanggal 30 Oktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
29. 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 32/PP/ cab. SMPPEG.SMNP. 1 /X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



- Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8987 UV;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.19 / SP / PEG.SMNP.1 / XI/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
31. 1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :33/PP/ cab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp48.500.000,-;
32. 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 34/PP/ cab. SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.21/SP/PEG.SMNP.1/XI/ 2019 tanggal 9 November 2019;
34. 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 34/PP/ cab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp48.500.000,00;
35. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Angga Arifta Febriyanto;
36. 1 (satu) lembar PO No: K21-1911-00002/KT3 tanggal 21 November 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp7.200,00 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
37. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 23 November 2019 Jumlah BBM 32000 L;
38. 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 23 November 2019 jumlah BBM 32000 L;
39. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 59/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 59/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
41. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 61/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 62/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
43. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 62/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 61/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
45. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 60/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 60/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
47. 1 (satu) lembar PO No-, K28-1911-00033/KT3 tanggal 28 November 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp7.200,00 dari PT, Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA tanggal 30 November 2019 Jumlah BBM 16000 L;
49. 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 30 November 2019 jumlah BBM 16000 L;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor Surat Jalan: 71/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor Surat Jalan: 72/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
 52. 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 14 September 2019 jumlah BBM 35.000 L;
 53. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA tanggal 14 November 2019 Jumlah BBM 35000 L;
 54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 15/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 55. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 16/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 56. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 17/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 57. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 17/PP/cab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 58. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 15/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 59. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 14/PP/cab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 60. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 14/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 61. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 18/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 62. 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 18/PP/cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Andi Setyo;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp367.200.000,00;
 64. 1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3464 tanggal 25 September 2019 dengan jumlah cek Rp367.200.000,00;
 65. 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-0725 tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp252.000.000,00;
 66. 1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : 112-1909-007 tanggal 12 September 2019;
 67. 1 (satu) lembar PO No: 112-1909-00001/KT3 tanggal 12 September 2019 Jumlah 35.000 L dengan harga Rp7.200,00 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
 68. 1 (satu) lembar invoice Nomor : 14/PP/cab.SMP-KM.Dharma Kartika III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
 69. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp460.800.000,00;
 70. 1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3663 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah cek Rp460.800.000,00;
 71. 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-1137 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp230.400.000,00;
 72. 1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : K20-1919-009 tanggal 20 November 2019;
 73. 1 (satu) lembar nota permintaan perbekalan Nomor Nota : 21/Log M/ DKT-III/ XI/2019 tanggal 20 November 2019;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Agoeng Setyaboedi;
74. 1 (satu) lembar PO No. 027/pkm/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp7.200,00 dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
 75. 2 (dua) lembar Invoice No: 11/PP/cab.SMP-PKM/X/2019, NO. PO: 027/pkm/X/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



76. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 11/PP/cab.SMPPKIVI/X/2019 NO. PO : 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
77. 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 11/PP/cab.SMP-PKM/X./2019 NO. PO: 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
78. 1 (satu) lembar PO No : 032/pkm/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp7.200,00 dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
79. 2 (dua) lembar Invoice NO: 18/PP/cab.SMP-PKM/XI/2019, NO PO: 032/pkm/ XI/2019 tanggal 21 November 2019;
80. 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 18/PP/cab.SMP-PKM/XI/2019 NO.PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
81. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 18/PP/cab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
82. 1 (satu) lembar PO No: 035/pkm/XI/2019 tanggal 29 November 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp7.200,00 dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
83. 2 (dua) lembar Invoice NO: 22/PP/cab. SM P-PKM/XI/2019, NO. PO 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
84. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan 22/PP/cab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
85. 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 22/PP/cab.SMP-PKM/XI/2019 NO. PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
86. 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 03 November 2019 senilai Rp25.000.000,00 dan pada tanggal 04 November 2019 senilai Rp11.000.000,00;
87. 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 26 November 2019 senilai Rp20.000.000,00 dan pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp16.000.000,00;



88. 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp25.000.000,00 dan pada tanggal 07 Desember 2019 senilai Rp11.000.000,00;

89. 1 (satu) lembar Penawaran BBM Industri No: 05/PP/cab.SMP/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Taufik Rohman;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 16 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 25 Februari 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut, Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia dan sebagai Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya pada tanggal 19 November 2019 dan tanggal 21 November 2019 melakukan transaksi BBM Solar tanpa izin. Terdakwa melakukan penawaran dan penjualan BBM jenis solar industri non subsidi kepada PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama, PT. Pundi Kencana Makmur;
- Bahwa hasil penjualan BBM dibayarkan dengan cara transfer ke PT. Bahari Bangkit Jaya oleh perusahaan pembelian BBM, Terdakwa menawarkan BBM atau melakukan harga BBM kepada beberapa perusahaan tersebut dengan membawa dokumen penawaran dari PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- Berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penjualan, harga BBM solar kepada PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama, PT. Pundi Kencana Makmur tanpa memiliki izin niaga;
- Bahwa terhadap gudang milik Terdakwa Masduki yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak solar tanpa izin penyimpanan dan tanpa izin niaga dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi;
- Bahwa sebagaimana pada pertimbangan *judex facti* dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penjualan BBM kepada PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama, PT. Pundi Kencana Makmur, tanpa memiliki izin niaga;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa dalam pertimbangan berikutnya *judex facti* membuat pertimbangan yang kontradiktif dan tanpa memberikan alasan/dasar mengatakan bahwa “perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi kegiatan usaha yang dilakukan dengan atas nama Badan Usaha yaitu kepada PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasian tidak dilakukan oleh Terdakwa yang mengatasnamakan perseorangan sehingga unsur sifat melawan hukumnya tidak ada pada diri Terdakwa berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi bukan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut merupakan kesalahan fatal dengan mengatakan sifat melawan hukumnya, perbuatan tidak ada tanpa memberikan alasan bahwa perbuatan semacam ini mengada ada dan dipaksakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa justru sifat melawan hukum terbukti dengan jelas yaitu Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia dan sebagai Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya melakukan perbuatan yang sangat tercela karena telah membuat gedung tempat penyimpanan/penampungan BBM bersubsidi kemudian dijual belikan dan disimpan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu dapat berpotensi menyebabkan langkanya BBM bersubsidi yang menyebabkan harga mahal dan membuat kesulitan dan kesengsaraan bagi masyarakat hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan perusahaan yang diwakilinya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan lain, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa bertindak dengan mengatasnamakan PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia dan tidak dapat bertindak atas nama perorangan Terdakwa pribadi sehingga sifat melawan hukumnya hilang;



- Bahwa *judex facti* tidak dapat mengerti dan memahami perbedaan kapan subyak manusia bertindak secara individu/pribadi dan kapan subyek manusia bertindak atas nama perusahaan/koorporasi;
- Bahwa Terdakwa bertindak untuk dan atas nama koorporasi PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia yang mengakibatkan terjadi tindak pidana secara hukum pertanggung jawab pidananya tidak dibebankan kepada perusahaan/ koorporasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *judex facti* tetapi pertanggungjawabannya dibebankan juga kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang dan sebagai Komisaris, artinya Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan maka kedua subyek hukum wajib bertanggungjawab yaitu Terdakwa sebagai subyek manusia dan perusahaan sebagai subyek *recht person*/koorporasi;
- Bahwa Terdakwa dapat membebaskan pertanggungjawabkan pidana dalam hal Terdakwa untuk dan atas nama perusahaan apabila Terdakwa memenuhi azas hukum antara lain prinsip good corporate gavernance, good corporate culture, berupa prinsip hukum lainnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Kapala Cabang PT. Bahari Bangkit Jaya dan Komisaris PT. Pelita Petroleum Indoasia dalam hal bertindak untuk dan atas nama perusahaan, maka tidak dapat dipastikan kedua subyek hukum tersebut merupakan cara kejahatan tidak terpisahkan perbuatannya dan pertanggungjawabkan pidana masing-masing;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa tetap tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 25 Februari 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Yohanes Priyana, S..H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sebagai Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya dan sebagai Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indonesia yang melakukan niaga BBM jenis Solar kepada Pt. garam dan PT. Dhrama Dwipa Utama dan PT. Pundi kencana makmur;
- Bahwa kegiatan niaga BBM jenis solar tersebut didasari surat izin usaha perdagangan dan pengangkutan yang dimiliki PT. Bahari bangkit jaya serta PT. pelita Petroleum Indonesia;
- Bahwa BBM yang diniagakan oleh Terdakwa selaku Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya dan sebagai kepala cabang PT. pelita Petroleum Indonesia adalah jenis Solar Non Subsidi;
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya niat jahat atau perbuatan melawan hukum yang bersifat personal pada diri Terdakwa, dan transaksi BBM jenis Solar berlangsung antar Badan Usaha sehingga tidak diketemukan niat jahat pada diri Terdakwa dalam transaksi BBM tersebut;
- Karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* haruslah diperbaiki mengenai amar putusan dari dilepaskan dari segala tuntutan hukum menjadi membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022



Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 25 Februari 2021, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASDUKI RAHMAD bin SUNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga BBM Tanpa Ijin Usaha Niaga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
Selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 25 Februari 2021;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 439 K/Pid.Sus/2022